

KİRA SÖZLEŞMESİ

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) Hükümlerine Uygun Olarak Düzenlenmiştir

1. TARAFLAR VE TAŞINMAZ BİLGİLERİ

KİRAYA VEREN	Ahmet YILMAZ (T.C. No:)
KİRACI	İzzettin Mert ÖZYAĞLI (T.C. No:)
TAŞINMAZ ADRESİ	Atatürk Mah. Üniversite Cad. No:12 Daire:4 Erzurum
KİRA BEDELİ & ÖDEME	Aylık 15.000 TL — Her ayın 5. gününe kadar kiraya verenin hesabına yatırılır.

2. SÖZLEŞME MADDELERİ (DÜZENLENMİŞ VE BİRLEŞTİRİLMİŞ METİN)

Madde 1: Özenle Kullanma Borcu STANDART MADDESİ

Kiracı, kiralanan taşınmazı kendi malı gibi özenle kullanmak, komşuluk hukukuna ve genel ahlak kurallarına uymakla yükümlüdür.

Madde 2: Kira Bedeli ve Ödeme Zamanı STANDART MADDESİ

Kira bedeli aylık 15.000 TL (On Beş Bin Türk Lirası) olup, her ayın 5. gününe kadar Kiraya Veren'in banka hesabına yatırılacaktır.

Madde 3: Kira Artış Oranı DÜZENLENEN MADDESİ (TBK M. 344)

Yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak yıllık kira artış oranı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi uyarınca, **bir önceki kira yılında TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) 12 aylık ortalamalara göre değişim oranını geçemez**. Taslaktaki yasal sınır üstü %100 sabit artış şartı kanuna aykırı olduğundan düzeltilmiştir.

Madde 4: Tahliye ve Fesih Koşulları DÜZENLENEN MADDESİ (TBK M. 347)

Kiraya veren, Türk Borçlar Kanunu'nda (TBK m. 350-352) açıkça sayılan haklı ve yasal sebepler dışında, **keyfi olarak veya 15 gün önceden bildirimle kiracıyı tahliye ettiremez**. Kiracı sözleşmeyi feshetmediği sürece sözleşme aynı şartlarla 1'er yıl uzar.

Madde 5: Devir ve Alt Kiralama Yasağı STANDART MADDESİ

Kiracı, kiralanan yeri Kiraya Veren'in yazılı izni olmadan başkasına devredemez veya alt kiraya veremez.

HUKUKİ REEVİZYON NOTU:

Taslakta yer alan "%100 sabit artış" ve "15 gün önceden ihbarla sebepsiz tahliye" şartları, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun (TBK m. 344 ve m. 347) emredici hükümlerine aykırı ve kiracı aleyhine geçersiz maddelerdir. Sözleşme metni yasal mevzuata uygun hale getirilmiştir.

KİRAYA VEREN

Ahmet YILMAZ

İmza / Tarih

KİRACI

İzzettin Mert ÖZYAĞLI

İmza / Tarih